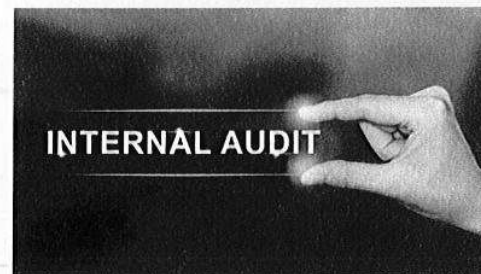


05 Kiểm toán Nội bộ

Định nghĩa

“Kiểm toán nội bộ là một sự **đảm bảo độc lập và khách quan**, đồng thời đóng vai trò là một hoạt động **tư vấn**, được thiết lập để **nâng cao giá trị** và cải thiện các hoạt động của tổ chức. Kiểm toán nội bộ góp phần **hoàn thành mục tiêu** của tổ chức bằng cách áp dụng một phương pháp tiếp cận có **hệ thống** và **chặt chẽ** nhằm đánh giá và cải thiện hiệu quả của các qui trình quản lý **rủi ro, kiểm soát và quản trị**.”

Nguồn: Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA)



Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

(Trích điều 4 NĐ05/2019/NĐ-CP)

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau đây:

- 1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.
- 2. Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
- 3. Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Quy định và Hướng dẫn về Kiểm toán Nội bộ

Nghị định 05/2019/NĐ-CP cung cấp một khung pháp lý cho việc thành lập và triển khai Kiểm toán Nội bộ cũng như vai trò và trách nhiệm của KTNB đối với các bên liên quan. Các quy định tại Nghị định này hướng tới các thông lệ tốt nhất về KTNB, nâng cao tính minh bạch của các thông tin trên thị trường và nâng cao hiệu quả của quản trị công ty.

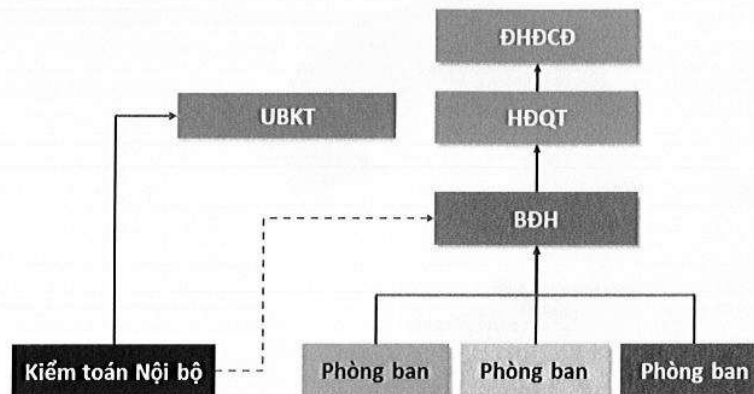
Có hiệu lực
toàn bộ vào
1/4/2021

Phạm vi của Kiểm toán Nội bộ (KTNB)

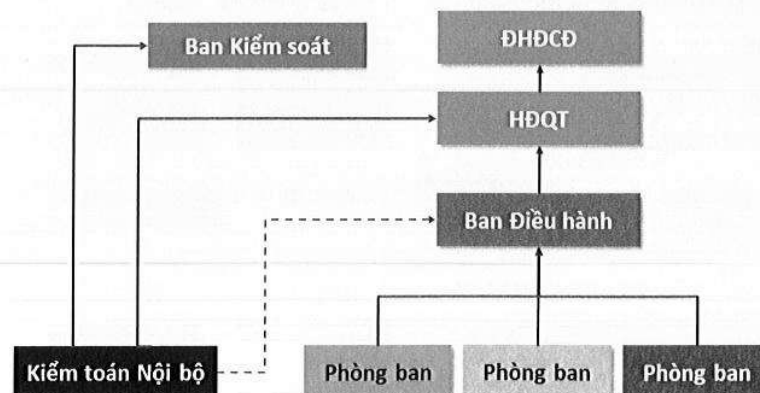
Thực hiện đánh giá độc lập, khách quan và tư vấn đối với các lĩnh vực

- 01 Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức đã được thực hiện tốt để quản lý các rủi ro
- 02 Quy trình QLRR và Quản trị công ty của tổ chức được thiết kế và triển khai hiệu quả
- 03 Hoàn thành các mục tiêu chiến lược và hoạt động của tổ chức

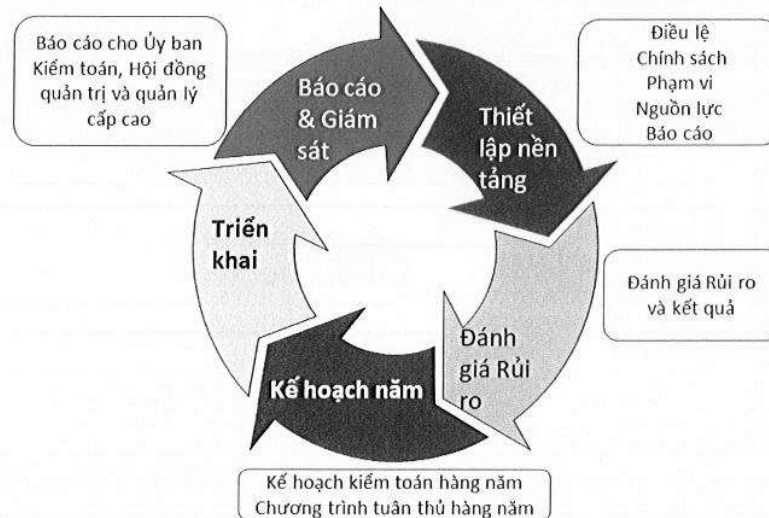
Mô hình KTNB tại một công ty cổ phần (1/2)



Mô hình KTNB tại một công ty cổ phần (2/2)



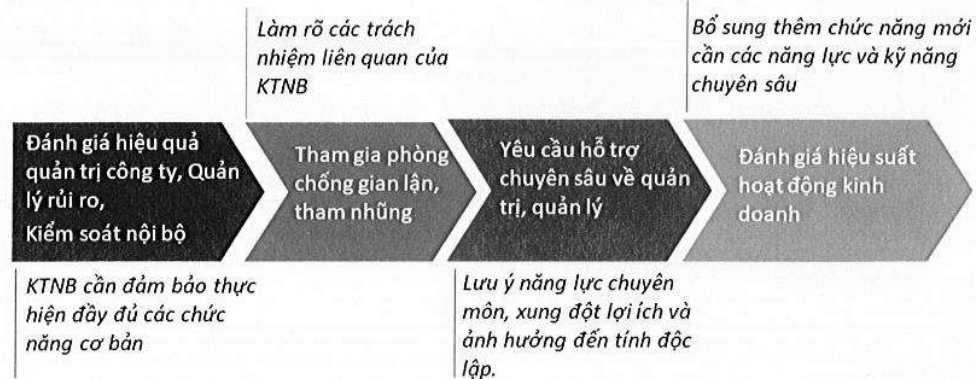
Kiểm toán nội bộ: Chu kỳ kiểm toán hàng năm



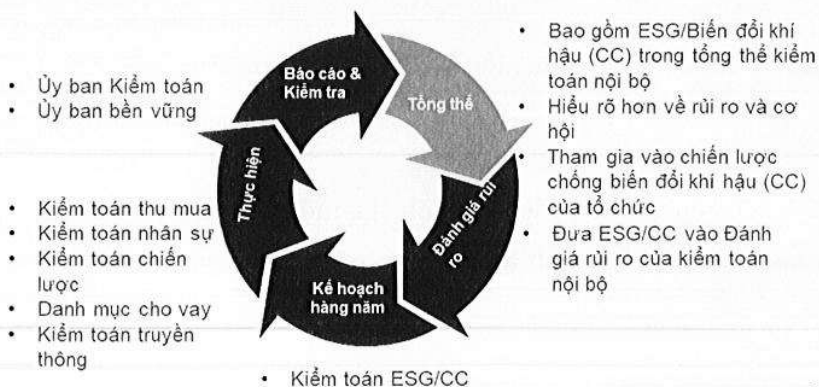
Tương tác với các bên trong Kiểm toán nội bộ (Thông lệ)

Hoạt động/Nội dung	Giám đốc KTNB	UBKT/ HĐQT	Ban Điều hành	Các phòng ban
Điều lệ KTNB	CHUẨN BỊ	PHÊ DUYỆT	THAM VẤN	ĐƯỢC THÔNG BÁO
Chiến lược và kế hoạch KTNB	CHUẨN BỊ	PHÊ DUYỆT	THAM VẤN	ĐƯỢC THÔNG BÁO
Chương trình KTNB	PHÊ DUYỆT	ĐƯỢC THÔNG BÁO	THAM VẤN	ĐƯỢC THÔNG BÁO
Thực hiện KTNB	ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT CL	NHÂN BÁO CÁO CHUYÊN MÔN	NHÂN BÁO CÁO HÀNH CHÍNH	ĐIỀU PHỐI
Báo cáo	KHUYẾN NGHỊ, THEO DÕI	PHÊ DUYỆT/ ĐỊNH HƯỚNG	PHÊ DUYỆT/ ĐỊNH HƯỚNG	CAM KẾT THỰC HIỆN
Đảm bảo chất lượng	CHUẨN BỊ	PHÊ DUYỆT/ ĐỊNH HƯỚNG	ĐIỀU PHỐI	KHÔNG ÁP DỤNG

Kỳ vọng về nhiệm vụ của KTNB



Kiểm toán nội bộ - Tích hợp ESG



Nghiên cứu điển hình: Legal & General Group Plc (L&G)

- Kiểm toán các cam kết TCFD và nghiên cứu đối sánh
- Kiểm toán Quản lý đầu tư của L&G
- Kiểm toán tiến độ tuân thủ các yêu cầu quy định mới

06 Kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập (bên ngoài)

- Việc kiểm toán các báo cáo tài chính được thực hiện bởi hãng kiểm toán chuyên nghiệp và độc lập
- Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến liệu các báo cáo tài chính của một công ty có chính xác, hoàn chỉnh, trình bày hợp lý và không mắc lỗi (dựa trên tính trọng yếu).

Vai trò của Ủy ban kiểm toán – đối với Kiểm toán độc lập

- Tuyển lựa hãng kiểm toán chuyên nghiệp và độc lập
- Bảo đảm rằng kiểm toán có tính độc lập, năng lực chuyên môn, chuyên gia, nguồn lực và tính hiệu quả
- Thương lượng về phí kiểm toán
- Rà soát các thủ tục về kiểm soát chất lượng nội bộ và tham chiếu với các đánh giá về **khả năng suy giảm hoặc bị coi là suy giảm độc lập** của Kiểm toán độc lập
- Giữ mối liên lạc thường xuyên với kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán:
 - Trước khi kiểm toán để xác định phạm vi và kế hoạch kiểm toán
 - Trong quá trình kiểm toán, xem xét các vấn đề quan trọng

Ủy ban kiểm toán – sau khi thực hiện kiểm toán độc lập

- Đánh giá chất lượng công việc kiểm toán
- Mời kiểm toán tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
- Đưa ra cách thức tiếp cận/giải quyết một cách có hiệu quả đối với các lỗi và vấn đề mà kiểm toán phát hiện
- Công bố báo cáo của Kiểm toán, trong báo cáo thường niên hay trên trang web của công ty
- Bảo đảm rằng hãng kiểm toán cung cấp thư quản lý (management letter) cho công ty

Các chuẩn mực chính

1

Báo cáo tài chính

- Chuẩn mực Kế toán – IFRS, US GAAP, UK GAAP, ...
- Chuẩn mực kiểm toán – ISA, US GAAS/PCAOB, UK, ...

2

Báo cáo bền vững/ ESG– GRI, TCFD, IFRS S1, S2, ...

Vai trò HĐQT đối với Kiểm toán độc lập bên ngoài – Tích hợp ESG

HĐQT hoặc một Ủy ban chịu trách nhiệm giám sát phát triển bền vững có trách nhiệm giám sát mức độ đảm bảo, ở một mức độ giới hạn hợp lý, đối với các rủi ro liên quan đến khí hậu/các vấn đề ESG và tác động tiềm tàng của chúng đối với tình hình tài chính công ty.

Tham vấn ý kiến các chuyên gia đánh giá độc lập – trong đó có Kiểm toán độc lập



Kỳ vọng mới đối với Kiểm toán độc lập:

- Hiểu biết về công ty và môi trường
- Tính trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
- Phản hồi của Kiểm toán viên đối với các Rủi ro đã Đánh giá
- Xem xét pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính
- Sử dụng một chuyên gia, nếu cần thiết

Nguồn: <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/AASB-Climate-Audit-Practice-Alert.pdf>

Kiểm toán độc lập cần chuyển đổi để đáp ứng các yêu cầu mới đối với phát triển bền vững:

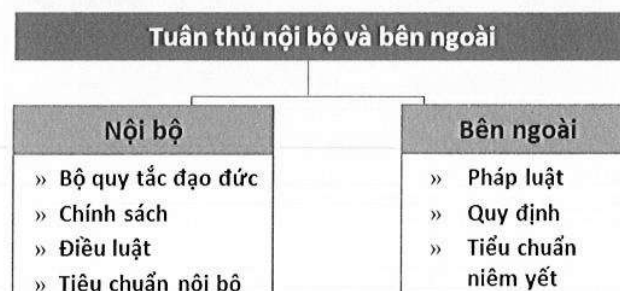
- Lĩnh vực tương đối mới/nỗ lực đào tạo liên tục
- Rủi ro khí hậu đối với một doanh nghiệp có thể không thể hiện ngay lập tức trong báo cáo tài chính
- Mong đợi của nhà đầu tư về phản ánh tính trọng yếu của rủi ro khí hậu trong báo cáo tài chính kiểm toán nên được cân nhắc và quản lý

Nguồn: <https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-reporting/climate-risks-audit.html>

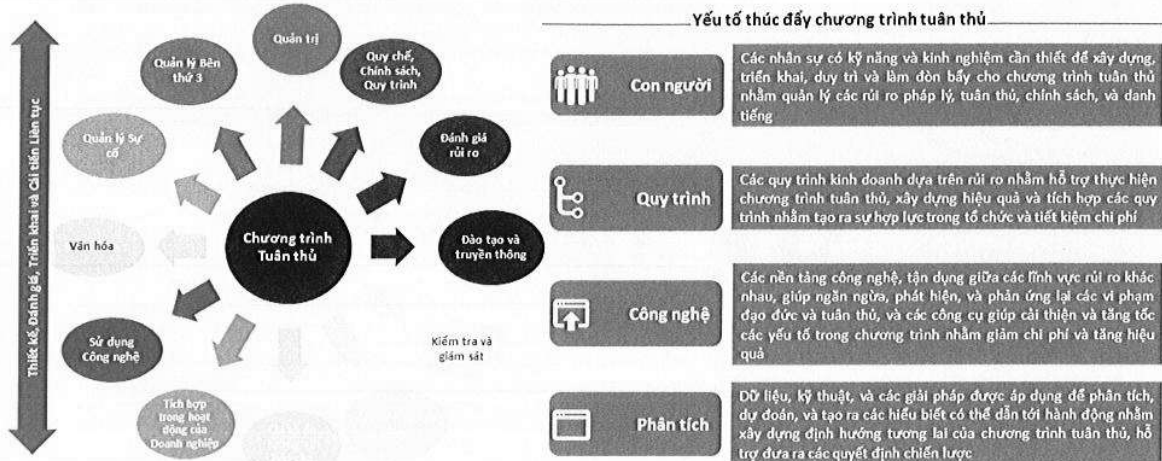
07 Tuân thủ

Chức năng Tuân thủ - Giới thiệu

- Các công ty nên thiết lập các chức năng Tuân thủ để giúp đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách bên trong / bên ngoài
- Các cổ đông muốn đảm bảo rằng các quy trình giám sát tuân thủ hợp lý được thực hiện và hoạt động hiệu quả để giảm thiểu trách nhiệm pháp lý



Khung Tuân thủ



Khung Tuân thủ toàn diện đặt ra cách thức tiêu chuẩn để xây dựng, đánh giá, triển khai, và cải tiến liên tục chức năng đạo đức và tuân thủ của tổ chức

Nguồn: Deloitte

08 Giám sát E&S

HĐQT có thể giải quyết vấn đề giám sát E&S như thế nào?



Công bố thông tin

Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn công bố thông tin chính về ESG



Trọng yếu

Hiểu các cơ hội và rủi ro E&S trọng yếu



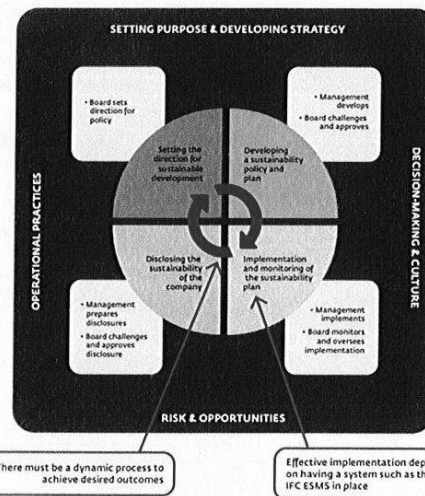
Chiến lược

Phê duyệt chiến lược, chính sách và hệ thống quản lý E&S, bao gồm tích hợp E&S vào chiến lược kinh doanh và lương thưởng, chương trình nghị sự của hội đồng quản trị



Trưởng thành ESG

Khung đo lường và theo dõi tiến độ thực hiện E&S



Source: IFC Focus 15: Sustainability Committees, 2021

HĐQT có thể giải quyết vấn đề giám sát E&S như thế nào?

Toàn thể HĐQT

ESG Oversight: the Corporate Director Guide (PWC 2021)

Giám sát:

- **Đánh giá rủi ro trọng yếu:** Xác định các rủi ro ESG trọng yếu và đưa vào hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp của công ty hoặc ESMS (E&S Management System).
- **Chiến lược:** Tích hợp các cơ hội và rủi ro ESG vào chiến lược dài hạn của công ty, đo lường và theo dõi tiến độ so với các mốc và mục tiêu được đặt ra như một phần của chiến lược
- **Tôn chỉ lãnh đạo:** Gắn kết mục đích của công ty với cam kết ESG
- **Báo cáo:** công bố thông tin và minh bạch về ESG của công ty

Làm thế nào HĐQT có thể giải quyết vấn đề giám sát E&S?

Ủy ban Kiểm toán

Giám sát:

- Công bố thông tin về ESG: tuân thủ các khuôn khổ và tiêu chuẩn ESG chính
- Các quy trình và biện pháp kiểm soát: để đảm bảo tính chính xác của việc công bố ESG
- Đảm bảo độc lập về báo cáo ESG

Ủy ban thù lao

Giám sát:

- Trách nhiệm giải trình: ESG được đưa vào thù lao điều hành
- Nhân tài và văn hóa: đúng người, văn hóa và quy trình phù hợp

Ủy ban đề cử & quản trị

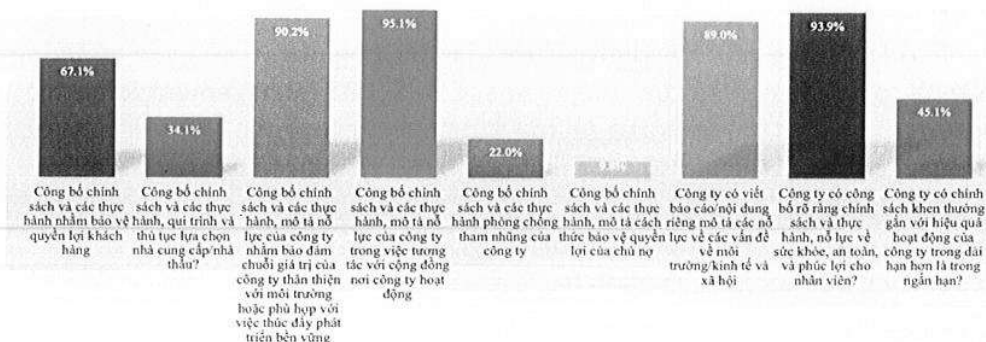
Giám sát:

- Sự tham gia: với các nhà đầu tư và các bên hữu quan khác
- Thành phần hội đồng quản trị: với các kỹ năng và mục tiêu cần thiết để giám sát các cơ hội và rủi ro ESG
- Đào tạo: cho HĐQT về ESG

Adapted from ESG Oversight: the Corporate Director Guide (PWC 2021)

Công bố chính sách phát triển bền vững (Doanh nghiệp Việt Nam)

Tình hình Công bố trách nhiệm xã hội của DN
(Tỷ lệ DN thực hiện công bố chính sách và các thực hành cụ thể)



(Nguồn: Dự án Thẻ điểm QTCT ASEAN, VIOD 2020)

Giám sát E&S

Các thông lệ quốc tế tốt

Hiểu biết của Hội đồng Quản trị về Rủi ro E&S
Đào tạo ít nhất một thành viên HĐQT có kinh nghiệm trong việc phân tích và diễn giải rủi ro E&S.

Hoạt động của hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược E&S và chính sách E&S; thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động E&S; đảm bảo đối thoại phù hợp với các bên liên quan

ESMS
Hội đồng quản trị đảm bảo rằng các hệ thống quản lý được thiết lập để nhận diện và quản lý các rủi ro và tác động về môi trường và xã hội.

Lãnh đạo

Các uỷ ban thuộc Hội đồng quản trị
Ủy ban cấp hội đồng quản trị đặc biệt được thành lập để xem xét các vấn đề E&S.

HĐQT đánh giá
HĐQT thực hiện việc kiểm toán độc lập về hiệu quả của ESMS, bao gồm quy trình tham gia của các bên liên quan và cơ chế khiếu nại

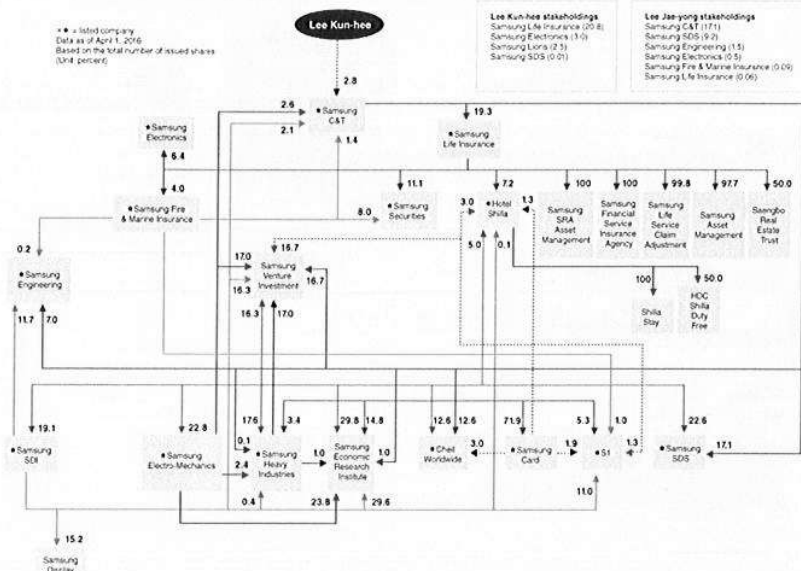
Nguồn: IFC Climate Governance Progression Matrix, 5/2023

09 Quản trị công ty con

Những thách thức về quản trị công ty con

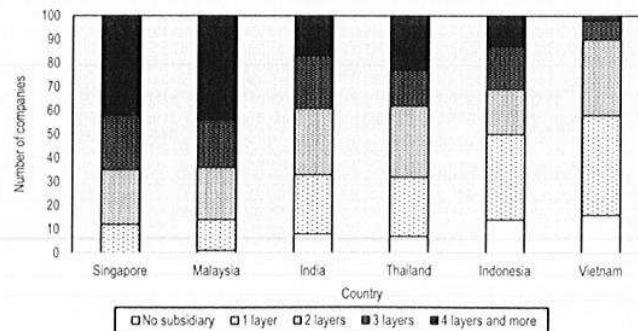
Cơ cấu sở hữu
không rõ ràng do
quy mô, phạm vi
và sở hữu chéo

Công ty mẹ, công ty con là công ty đại chúng



Mức độ phổ biến của cấu trúc tập đoàn tại các quốc gia châu Á

Hình chỉ ra số lượng tăng sở hữu của 100 doanh nghiệp lớn nhất của một số quốc gia châu Á



Note: This analysis covers the top 100 listed companies (by market capitalization). To count the number of layers, the analysis does not exclude wholly-owned subsidiaries and does not include associates.
Source: Corporate disclosure, Thomson Reuters Refinitiv, Prowessdx.

Lợi ích và lo ngại đối với các công ty mẹ và công ty con thuộc loại hình đại chúng

Lợi ích

- Cho phép các công ty con có thể độc lập tiếp cận vốn từ thị trường vốn và tạo thêm nhiều cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư
- Công ty con niêm yết duy trì quản lý ổn định và thu hút được nhân lực có chất lượng dưới hình ảnh to lớn và uy tín của công ty mẹ

Lo ngại

Có những lo ngại rằng công ty con có thể bị ảnh hưởng bởi lợi ích của công ty mẹ và bị sai khiến thực hiện các hoạt động và giao dịch mà không đem lại giá trị cho công ty con mà hướng đến đem lại lợi ích cho công ty mẹ

OECD Corporate Governance Working Papers No. 22
The governance of company groups
Karsten Sørensen
<https://doi.org/10.1787/22230939>

Cấu trúc nhóm công ty (hay tập đoàn) là 1 cấu trúc kinh doanh đặc thù

OECD Corporate Governance Working
Papers No. 22
The governance of company groups
Karsten Sørensen
<https://doi.org/10.1787/22230939>

Quản trị công ty con là một vấn đề rất quan trọng đối với HĐQT của công ty mẹ

Công ty con là công ty riêng biệt với cơ cấu quản trị riêng.

Trong nhiều tập đoàn, công ty con nằm tại nhiều quốc gia khác nhau, và công ty mẹ cần phải quản trị thích ứng với luật pháp của các quốc gia khác nhau.

Các vấn đề quản trị chủ yếu được quyết định bởi vị trí của công ty niêm yết trong tập đoàn:

- Công ty niêm yết có công ty con
- Công ty niêm yết là công ty con
- Công ty niêm yết là một phần của cấu trúc kim tự tháp

Các vấn đề chính về tập đoàn trong các nguyên tắc của G20/OECD

Công ty con
niêm yết

Công ty mẹ
niêm yết

Các công ty mẹ niêm yết

Câu hỏi chính: Liệu công ty mẹ có quản lý và giám sát một cách phù hợp các công ty con hay không

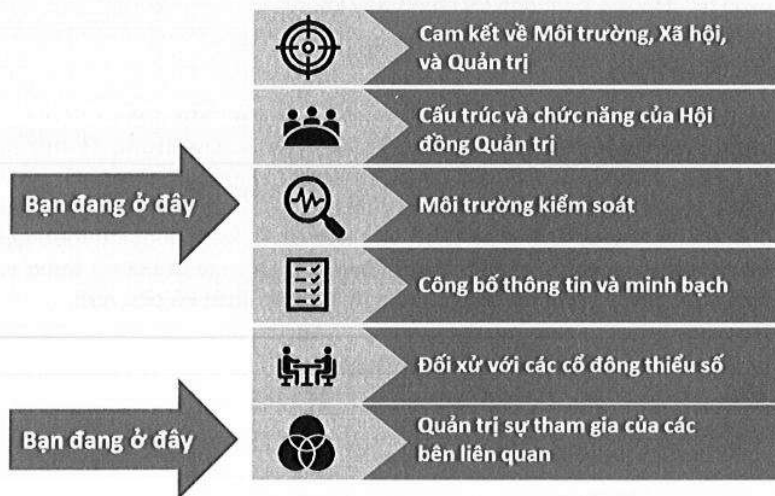
Cách thức quản lý, giám sát các công ty con	Chính sách cho tập đoàn	Giám sát các công ty con	GDBLQ với công ty con	Bảo vệ các cổ đông trong các công ty con
HDQT chịu trách nhiệm quản lý công ty niêm yết chứ không phải nhóm. Các thành viên HDQT phải hành động vì lợi ích cao nhất của công ty và các cổ đông	Tập đoàn có thể cam kết thực hiện các nguyên tắc CSR nhất định Hội đồng quản trị nên thông qua một chính sách tuân thủ cho cả tập đoàn.	HDQT phải đảm bảo rằng họ có được thông tin về các công ty con Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nên được mở rộng bao gồm cả các công ty con Công ty mẹ có thể yêu cầu một số quyết định từ công ty con phải được HDQT của công ty mẹ thông qua Việc giám sát nhóm có thể đạt được bằng cách thiết lập một hệ thống tổ giác sai phạm	Giao dịch giữa công ty mẹ niêm yết và công ty con niêm yết phải được công bố thông tin	Công ty niêm yết nên công bố chính sách quản trị tập đoàn của họ Việc bảo vệ lợi ích của các cổ đông thiểu số được đảm bảo thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HDQT độc lập

Các công ty con niêm yết

Câu hỏi chính: Liệu có cần các biện pháp bảo vệ đặc biệt để bảo vệ các cổ đông khác cũng như các bên hữu quan khác của công ty con hay không

Nghĩa vụ của HĐQT	Thành viên độc lập	Bảo vệ cổ đông thiểu số (và chủ nợ) thông qua công bố thông tin	Các cơ chế bảo vệ cổ đông nhỏ quan trọng
Nghĩa vụ hành động vì lợi ích của công ty niêm yết và nghĩa vụ hành động vì lợi ích của tất cả các cổ đông	Cần có “đủ số lượng” thành viên HĐQT độc lập, và họ phải độc lập với các cổ đông kiểm soát/chủ chốt	Công bố phải bao gồm dữ liệu về các cổ đông lớn kiểm soát công ty và các mối quan hệ cổ phần quan trọng Công bố cơ cấu vốn và cơ chế kiểm soát	Cần thông qua các quy định về giao dịch với các bên liên quan Hội đồng quản trị/cổ đông nên phê duyệt hoặc giám sát các giao dịch này. Các giao dịch với tất cả các cổ đông lớn, kể cả gián tiếp, nên được đưa vào chính sách quản trị GDBLQ.

TIẾN TRÌNH DCP



CASE STUDY – TẮT ĐẠT

Thông tin tổng quan

Công ty Cổ phần Tắt Đạt (Tắt Đạt) là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng với nhiều công ty con thuộc sở hữu 100% sắp xếp theo chuỗi giá trị ngành. Công ty đang xây dựng lộ trình trở thành công ty đại chúng và niêm yết. Ông Triệu Việt, là cổ đông lớn chi phối đồng thời là Chủ tịch kiêm CEO của Tắt Đạt, nhận báo cáo chính thức và trực tiếp từ ba thành viên điều hành: Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Khối, và Giám đốc Vận hành (COO). Ông Việt gọi nhóm này một cách không chính thức là "Ủy ban Quản lý Cấp cao". Tuy nhiên, cả nhóm này ít khi họp cùng nhau. Thay vào đó, CEO họp và giải quyết các vấn đề với riêng từng người, và sau đó đích thân truyền đạt những thông tin chính cho những người khác. Không có lịch họp định kỳ trực với bất kỳ cá nhân nào; thay vào đó các vấn đề được giải quyết khi phát sinh.

Quản lý Rủi ro

Ông Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Ông nói rằng đó chính là lý do năm trước ông đã sử dụng đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện đánh giá rủi ro. Trên thực tế, ông nói rằng ông đang cân nhắc thực hiện đánh giá rủi ro hàng năm. Nhưng đồng thời, ông cũng lưu ý rằng đơn vị kiểm toán độc lập sẽ giúp hỗ trợ quản lý rủi ro trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Ông Việt cũng lưu ý rằng rủi ro được giải quyết mỗi ngày khi phát sinh. Ông thường xuyên thảo luận với những người quản lý về các vấn đề cụ thể và cách giải quyết các vấn đề đó. Ông tuyên bố rằng phương pháp quản lý rủi ro của mình là "phản ứng nhanh chóng và quyết liệt mỗi khi có vấn đề phát sinh và cửa phòng làm việc của ông luôn mở rộng." Trên quan điểm đó, ông khuyến khích các cán bộ quản lý nên chủ động phát hiện và xử lý rủi ro trong mảng hoạt động của mình để đạt được các mục tiêu được giao.

Kiểm soát nội bộ

Ông Vinh, CFO, rất tự hào về hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ của mình. Ví dụ, ông nói rằng ông liên tục nhắc nhở nhân viên kế toán kiểm tra công việc của nhau để ngăn chặn sai sót. Ông cũng cho biết ông sử dụng rất nhiều công nghệ. Hệ thống máy tính mà công ty sử dụng có các chốt kiểm soát mạnh mẽ được xây dựng tự động (vd: cân bằng tự động các bút toán kép). Mỗi công ty con có các tài khoản tài chính riêng, sử dụng các hệ thống riêng và mỗi hệ thống đều có kiểm soát tự động tương tự. Những hệ thống tài chính này không tích hợp với hệ thống hoạt động khác, như mua hàng, sản xuất, quản lý kho, bán hàng v.v. mà dữ liệu được các kế toán viên có tay nghề nhập lại một cách cẩn thận.

Quy trình và chính sách kinh doanh nền tảng của tổ chức được văn bản hoá từ khoảng 2 năm trước dựa trên các quy trình ISO đặc thù ngành được bộ phận quản lý chất lượng đề xuất áp dụng. Những văn bản này chưa được cập nhật vì thường xuyên thay đổi, nhưng ông Việt cho biết là nhân viên có thâm niên dài hạn của mình biết chính xác cần phải làm gì. Ông Vinh cũng cho biết đơn vị kiểm toán độc lập sẽ lên tiếng nếu phát hiện ra điểm yếu nào trong kiểm soát khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Ông cũng lưu ý về tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong việc bảo đảm rằng mọi chốt kiểm soát trong quy trình tài chính kế toán được thiết kế phù hợp.

Kiểm toán Nội bộ

Ông Quang, kế toán viên có chứng nhận, là kiểm toán viên nội bộ của Tất Đạt. Do tầm quan trọng của chức năng này, ông Quang báo cáo trực tiếp lên CFO. Ông Quang thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ bán thời gian. Phần thời gian còn lại của ông là quản lý quy trình trả lương của công ty. Mỗi năm, ông Quang xây dựng kế hoạch bằng cách thay đổi luân phiên các tài khoản cụ thể để kiểm tra. Ví dụ, năm nay ông Quang xem xét tài khoản chi phí văn phòng, trong khi năm trước ông kiểm tra các khoản chi tiêu bằng tiền mặt. Tất cả các kiến nghị được báo cáo trực tiếp cho CFO, sau đó CFO báo cáo lên CEO. Trong trường hợp có những dự án hoặc giao dịch quan trọng, ông Việt sẽ yêu cầu ông Quang thành lập một đội chuyên trách độc lập kết hợp với kiểm toán nội bộ thực hiện việc thẩm định và/hoặc đánh giá hiệu quả của các dự án này và đưa ra các khuyến nghị cần thiết. Ông Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm toán viên nội bộ và nói rằng nhờ có nhân viên này mà "ông có thể ngủ ngon hơn."

Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập, Biển Đông CPA (Biển Đông), một công ty kiểm toán với quy mô trung bình, đã kiểm toán Tất Đạt trên 15 năm, và do vậy "hiểu rõ về công ty hơn là công ty hiểu về chính mình," theo nhận xét của ông Việt. CFO cũng khen ngợi nỗ lực của đơn vị kiểm toán độc lập và nói rằng họ đã thực hiện "nhiều hơn" vai trò kiểm toán thông thường, đó cũng là lý do vì sao họ không hề có quan điểm bất đồng ở cấp công ty mẹ trong hơn 10 năm qua. Tất cả các báo cáo tài chính của công ty con đã kiểm toán đều được gửi cho Biển Đông để lập báo cáo hợp nhất cho công ty mẹ. Mới đây, Biển Đông cũng bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi và lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo IFRS; một nội dung mà ông Vinh cảm thấy quan trọng.

Ông Vinh chỉ ra một cách tự hào rằng việc sử dụng dịch vụ của Biển Đông giúp Tất Đạt tiết kiệm rất nhiều tiền; nghĩa là thay vì tiêu tiền để mua/phát triển những kỹ năng này trong nội bộ (vd: lập báo cáo hợp nhất, tuân thủ IFRS), họ có thể dựa vào kiểm toán độc lập. Ông Cao Đại, Tổng giám đốc điều hành (managing partner) của Biển Đông, khẳng định một cách tự hào rằng họ có lợi ích rõ ràng trong việc làm Tất Đạt hài lòng, vì công ty mang lại gần một phần ba doanh thu của họ. Ông cũng đề cập việc họ nỗ lực trở thành "đối tác kinh doanh toàn diện" bằng cách đôi khi cung cấp tư vấn thuế và tư vấn khác cho Tất Đạt bao gồm cả việc hỗ trợ đánh giá rủi ro và phối hợp với kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá các kiểm soát tài chính.

Yêu cầu:

Anh/chị được mời tham gia Hội đồng Quản trị với tư cách là một thành viên độc lập. Anh/chị cần rà soát, đánh giá về thực tiễn (i) Quản lý rủi ro, (ii) Kiểm soát Nội bộ, (iii) Kiểm toán Nội bộ và (iv) Kiểm toán độc lập của Tất Đạt và đưa ra các khuyến nghị theo thông lệ phù hợp với bối cảnh của Tất Đạt.

GHI CHÚ

[illegible]

MODULE 5 – VĂN HÓA HĐQT

• CHỦ ĐỀ 6 – VĂN HÓA HĐQT

• PHẦN 1 – VĂN HÓA HĐQT



Bà Hà Thu Thanh

Chủ tịch HĐQT VIOD

Luật sư hành nghề, chuyên môn tư vấn trong lĩnh vực Quản trị Công ty

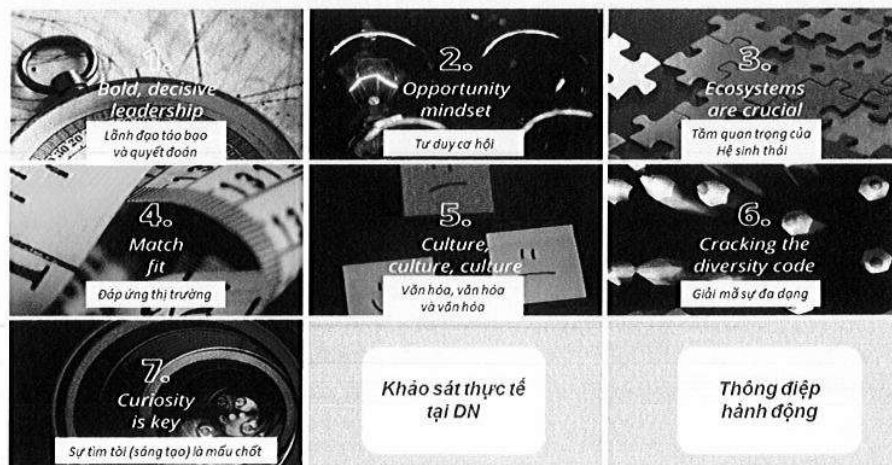
TỔNG QUAN VỀ DCP

Module 1 Nội dung nền tảng về QTCT & Lãnh đạo của HĐQT hiệu quả	Module 2 Môi trường Pháp lý & Bảo vệ Cổ đông	Module 3 Sự tham gia của HĐQT vào Tài chính & Chiến lược	Module 4 Quản trị Môi trường Kiểm soát	Module 5 Văn hóa HĐQT
<u>Chủ đề 1</u> P1: Tổng quan về QTCT - Giá trị của ESG - Các nguyên tắc và khung kiến thức về QTCT - Bộ nguyên tắc & thể điểm QTCT P2: Vai trò và trách nhiệm của HĐQT	<u>Chủ đề 3</u> P1: Môi trường pháp lý tại VN dành cho thành viên HĐQT - Quy định pháp lý về QTCT - Quy định pháp lý về quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT - Vượt lên sự tuân thủ P2: Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin - Quyền cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Công bố thông tin - Hoạt động về ESG	<u>Chủ đề 4</u> P1: Sự tham gia của HĐQT trong chiến lược - HĐQT vs ban điều hành với qui trình chiến lược - E&S trong chiến lược - Kiểm tra việc thực thi chiến lược P2: Đứng sau những con số - Vai trò của HĐQT, Ủy ban kiểm toán và ban điều hành trong các báo cáo tài chính - Báo cáo phát triển bền vững	<u>Chủ đề 5</u> P1: Quản trị môi trường kiểm soát - Kiểm soát nội bộ - Kiểm toán nội bộ - Quản lý rủi ro - Tuân thủ - Kiểm toán bên ngoài - Quản trị E&S - Quản trị công ty con	<u>Chủ đề 6</u> P1: Văn hóa HĐQT - HĐQT giám sát Văn hóa doanh nghiệp - Hiểu văn hóa HĐQT - Hình thành văn hóa HĐQT P2: Tổng kết DCP - Các thông điệp chính để trở thành thành viên HĐQT hiệu quả, xây dựng HĐQT hiệu quả
<u>Chủ đề 2</u> P1: Thành phần và cấu trúc của HĐQT P2: Quy trình và thủ tục trong hoạt động của HĐQT P3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT				

NỘI DUNG

- 01** Tìm hiểu Văn hóa doanh nghiệp,
- 02** Vai trò giám sát của HĐQT đối với Văn hóa Doanh nghiệp
- 03** Tìm hiểu Văn hóa HĐQT;
Xây dựng văn hóa HĐQT

HĐQT hoạt động hiệu quả



01 Vai trò giám sát của HĐQT đối với Văn hóa Doanh nghiệp

- I. Văn hóa Doanh nghiệp là gì?
- II. Các yếu tố dẫn dắt Văn hóa Doanh nghiệp
- III. Vai trò giám sát của HĐQT

I. Văn hóa Doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp có thể được định nghĩa là các **giá trị và niềm tin chung được chia sẻ, đặc trưng** cho cách thức thực hiện công việc

Giá trị chung đưa ra những tiêu chí hoặc tiêu chuẩn để xác định những điều tốt và mong muốn.

Niềm tin chung đề cập đến những gì được cho là hiển nhiên, sau nhiều lần được chứng minh luôn đúng.

Văn hóa doanh nghiệp không phải là ... cần mọi người phải tuân thủ một quy định mới, phải thích ứng với hệ thống CNTT mới hay hài lòng mọi người



Văn hóa DN cần phải phù hợp và hỗ trợ chiến lược kinh doanh



Văn hóa DN được hình thành qua **hành động & quyết định** của lãnh đạo



Văn hóa DN được duy trì thông qua **hành vi của nhân viên**



Văn hóa DN được củng cố bởi **cơ cấu tổ chức và hệ thống vận hành**

Nguồn: Deloitte CG Global

Vai trò giám sát của HĐQT đối với Văn hóa Doanh nghiệp

II. Trách nhiệm của HĐQT đối với văn hóa DN

HĐQT có vai trò gây ảnh hưởng và tạo ra văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa hiển nhiên là một vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của HĐQT

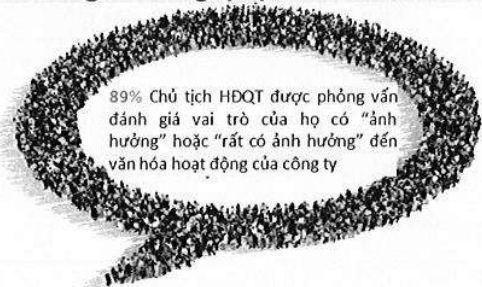
#1 HĐQT chịu trách nhiệm giải trình đối với việc “đưa ra tiếng nói chung cao nhất”.

#2 Nhiệm vụ về văn hóa và biến đổi khí hậu là không thể ủy quyền cho ai.

#3 Văn hóa doanh nghiệp do HĐQT lãnh đạo và đó không phải là các quy tắc mà là các hành động



Các thành viên HĐQT phải nhận thức được việc các hành động của họ/hoặc việc họ không hành động đã tạo ra các thông lệ bất thành văn cho “việc gì thực sự là quan trọng”. **Hiểu biết cách văn hóa doanh nghiệp và các hành vi ứng xử được gắn kết thế nào trong công ty, HĐQT có thể chèo lái việc cải thiện các kết quả kinh doanh đối với tất cả các bên có quyền lợi liên quan.**



(Nguồn: FRC Survey/UK)

Vai trò giám sát của HĐQT đối với Văn hóa Doanh nghiệp

III. Vai trò giám sát của HĐQT

Các thành viên HĐQT cần có một cách tiếp cận chủ động, cấp tiến đối với việc giám sát văn hóa doanh nghiệp, để đảm bảo tính tuân thủ chặt chẽ như trong việc quản lý và giám sát rủi ro

Giám sát văn hóa doanh nghiệp nhằm đảm bảo những đặc tính lành mạnh của văn hóa:

1. Sự phù hợp

Sự nhất quán giữa mục đích, giá trị cốt lõi, sự kỳ vọng và giá trị thực tế

2. Trách nhiệm giải trình

Cùng chịu trách nhiệm, không đổ lỗi

3. Tính minh bạch

Trao đổi thông tin hiệu quả trong và ngoài công ty

4. Kiên tâm

Khả năng trụ vững trước những thay đổi bên trong và ngoài công ty.



Adapted from NACD Blue Ribbon Report on Culture as a Corporate Asset

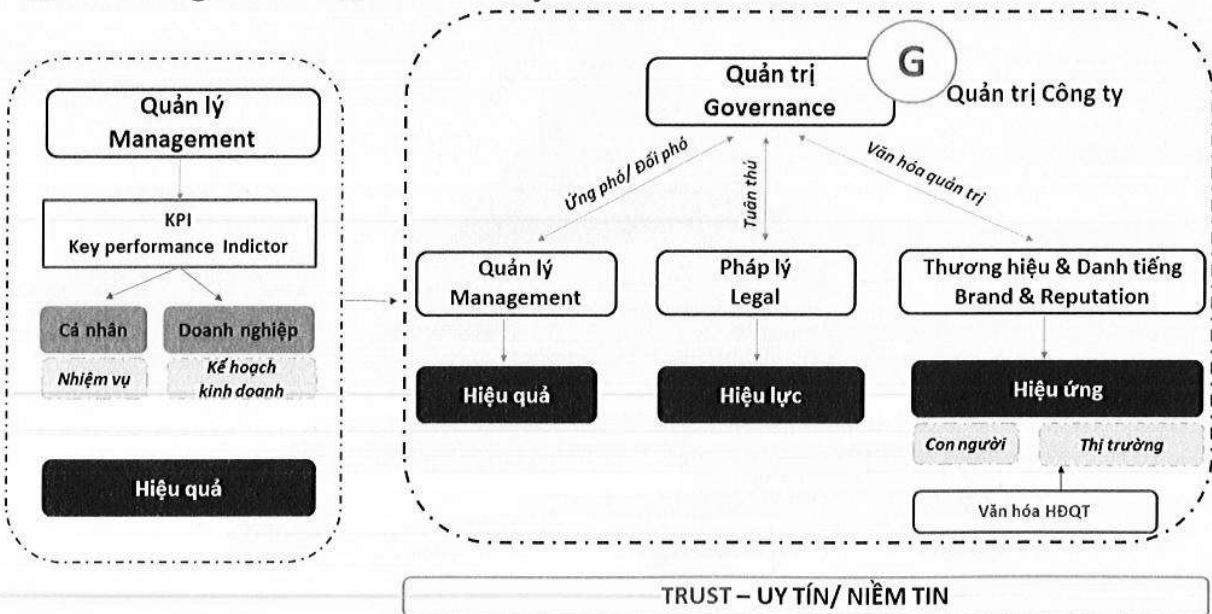
02 Tìm hiểu văn hóa HĐQT

I. Văn hóa HĐQT là gì?

II. Những thách thức đối với Văn hóa HĐQT

Quản lý và Quản trị

dcp. DIRECTOR
CERTIFICATION
PROGRAM



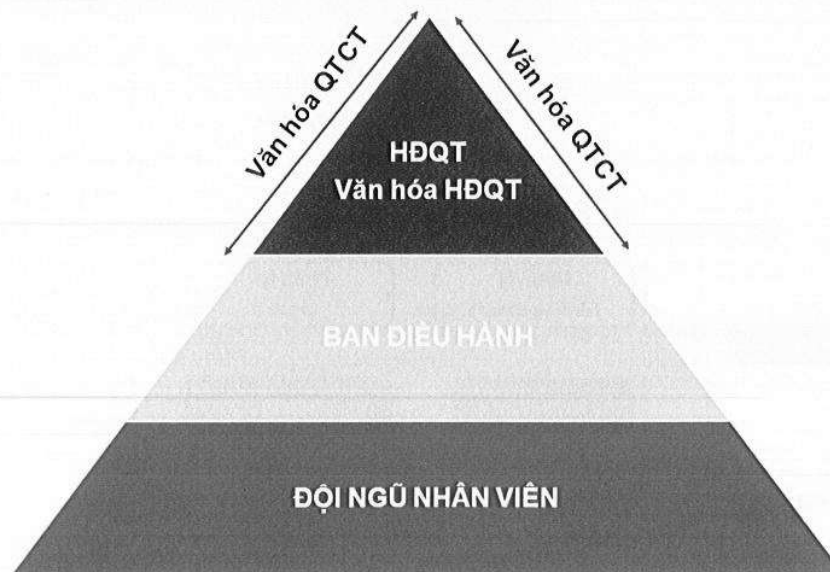
Tìm hiểu văn hóa HĐQT

I. Văn hóa HĐQT là gì?

Văn hóa HĐQT là một tập hợp các quy tắc bằng văn bản hoặc bất thành văn hướng dẫn và ảnh hưởng đến quan hệ tương tác giữa các thành viên HĐQT; và theo đó, ảnh hưởng đến các quyết định của HĐQT. Các quy tắc này được mô tả là một hệ tư duy, các mặc định, các quy tắc nhóm, niềm tin, và giá trị có ảnh hưởng đến sự tham gia và mức độ tin cậy của các Thành viên HĐQT trong các cuộc họp và các tương tác của HĐQT.

(Nguồn: Diligent Insight – How to create a healthy Board's culture)

VHDN – Giá trị & Niềm tin



Văn hóa HĐQT

II. Các thách thức đối với Văn hóa HĐQT?

Áp lực cạnh tranh

Ngó lơ vấn đề hệ trọng

Sợ cảm giác bị bỏ quên

Quan điểm nhóm

Tính thống trị

Sợ bị cô lập, sợ không có đồng đội

Cảm thấy khó khăn khi phải thách thức đồng nghiệp

Thảo luận nhóm: Xung đột HĐQT và những tình huống khó xử

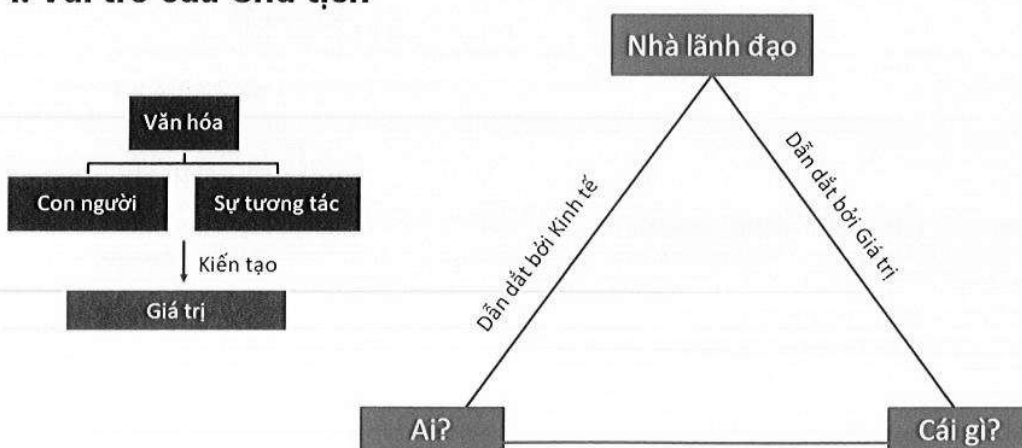
01 Các hành vi ứng xử của Thành viên HĐQT

02 Tương tác giữa HĐQT
với TGD

03 Xây dựng văn hóa HĐQT

Xây dựng văn hóa HĐQT

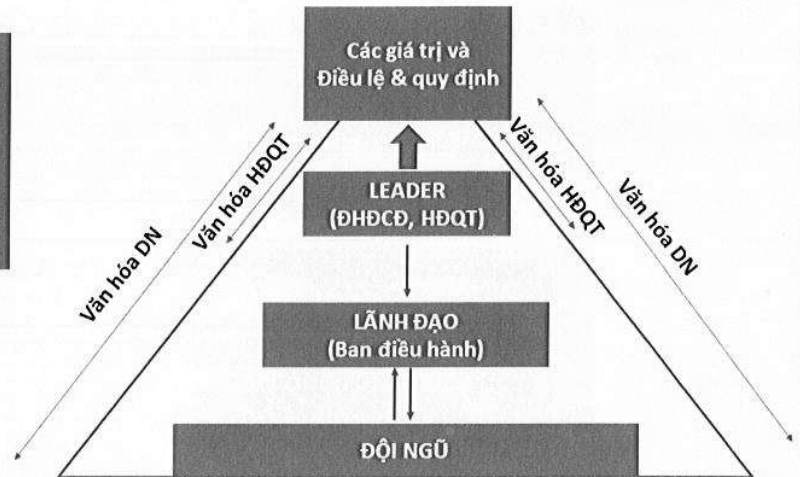
I. Vai trò của Chủ tịch



Xây dựng văn hóa HĐQT

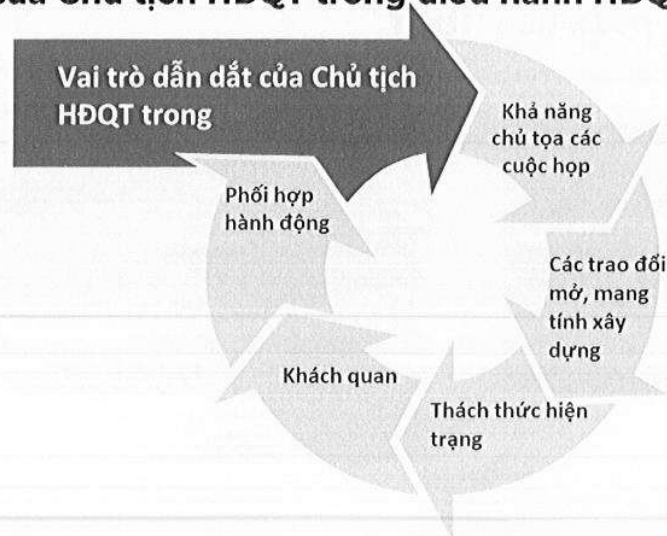
I. Vai trò của Chủ tịch

- ❖ Văn hóa "LEADER" sẽ quyết định VHLĐ
- ❖ VHLĐ chính là VH HĐQT
- ❖ VHLĐ sẽ định hình VHDN



Xây dựng văn hóa HĐQT

I. Vai trò của Chủ tịch HĐQT trong điều hành HĐQT



Xây dựng văn hóa HĐQT

II. Công cụ xây dựng Văn hóa HĐQT

Văn hóa HĐQT có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Một HĐQT hiệu quả cần

Cơ cấu phù
hợp

Thành viên
phù hợp

Quy trình
hợp lý

Văn hóa phù
hợp

Xây dựng văn hóa HĐQT

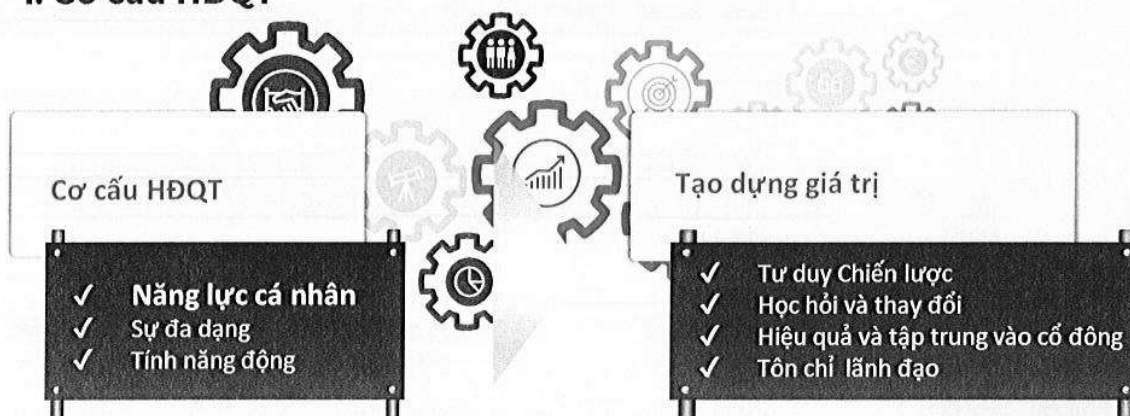
II. Công cụ xây dựng Văn hóa HĐQT

Công cụ xây dựng Văn hóa
HĐQT lành mạnh

1. Cơ cấu HĐQT và Đánh giá
 - Kỹ năng, tính cách, sự hòa hợp
2. Quy trình, chính sách và cơ chế
 - Đánh giá hàng năm
3. Tính độc lập của thành viên HĐQT
4. Sự tương tác lẫn nhau
 - Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT
 - Mối quan hệ với Ban điều hành
 - Xây dựng niềm tin đối với các bên liên quan

Công cụ xây dựng Văn hóa HĐQT

1. Cơ cấu HĐQT



Công cụ xây dựng Văn hóa HĐQT

2. Quy trình, chính sách và cơ chế

	Báo cáo HĐQT một cách kịp thời và đầy đủ
	Tham gia cuộc họp và chuẩn bị kỹ
	Thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và minh bạch
	Bỏ phiếu một cách khách quan và vì lợi ích tốt nhất của công ty
	Giữ và tôn trọng quyết định của HĐQT



Công cụ xây dựng Văn hóa HĐQT

3. Tính độc lập của HĐQT



1. Khả năng phát huy tư duy độc lập

- Khả năng tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở, thẳng thắn và quan trọng nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của công ty.
- Khả năng lắng nghe các lập luận và đưa ra những suy nghĩ riêng.
- Mức độ tin tưởng, tôn trọng và hỗ trợ.

2. Có khả năng cân nhắc, đưa ra quyết định cá nhân và hành động hài hòa

- Mối quan hệ với Ban điều hành.
- Mối quan hệ trong Hội đồng quản trị
- Ứng xử với tính cách thống trị và những người khó tính

3. Hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty

- Thực thi trách nhiệm cẩn trọng và trung thành vượt lên trên mọi xung đột lợi ích và các tình huống tiến thoái lưỡng nan
- Ý thức về suy nghĩ nhóm và hành động vì lợi ích của công ty
- Là tấm gương trong việc thực hành quản trị tốt

Công cụ xây dựng Văn hóa HĐQT

4. Sự tương tác của HĐQT

Xây dựng sự tương tác lành mạnh của HĐQT

Trong phòng nghị sự HĐQT:

- Phát huy giá trị văn hóa công ty vào hành động
- Cân bằng mối quan hệ giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT
- Gắn kết giá trị doanh nghiệp phù hợp với ưu đãi và lợi ích
- Mối quan hệ lành mạnh với lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Ngoài phòng nghị sự HĐQT

- Hành động có trách nhiệm
- Thúc đẩy sự tin tưởng và tôn trọng giữa các bên có liên quan
- Mở rộng mạng lưới công ty

Nguồn: Deloitte

TIẾN TRÌNH DCP

Bạn đang ở đây



Cam kết về Môi trường, Xã hội,
và Quản trị



Cấu trúc và chức năng của Hội
đồng Quản trị



Môi trường kiểm soát



Công bố thông tin và minh bạch



Đối xử với các cổ đông thiểu số



Quản trị sự tham gia của các
bên liên quan

CASE STUDY – TÔI LÀM VẬY ĐÃ ĐÚNG CHƯA?

Khi xem xét các giấy tờ trước cuộc họp HĐQT của Diamond Corporation, bạn (với tư cách là Thành viên HĐQT) thấy những dấu hiệu có lợi rất tiềm năng cho ABC Inc., tổ chức đã đề cử bạn vào làm thành viên HĐQT này. Điều này liên quan đến các dịch vụ mà ABC Inc. có thể cung cấp cho Diamond Corp.

Tại cuộc họp HĐQT, mặc dù các thành viên HĐQT khác cho rằng điều quan trọng là cần đưa ra quyết định, bạn đã cố gắng thu xếp để đưa vấn đề này vào nội dung cuộc họp HĐQT tiếp theo. Thực chất, cách này sẽ cho phép ABC Inc. có thời gian vận động hành lang và tác động đến các thành viên HĐQT khác trước khi có quyết định chính thức được đưa ra bởi HĐQT của Diamond Corp.

Trước cuộc họp HĐQT thứ 2, ABC Inc. đã thực hiện một loạt các hành động mà họ rất kỳ vọng sẽ nâng cao cơ hội được lựa chọn để cung cấp dịch vụ cho Diamond.

Kết thúc cuộc họp HĐQT thứ 2, một quyết định đã được đưa ra để gọi đấu thầu chọn lọc; và tại cuộc họp thứ 3, một quyết định nhất trí lựa chọn ABC Inc đã được HĐQT thông qua.

HOẠT ĐỘNG:

Hãy trao đổi theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau:

1. Đây là những vấn đề liên quan đến văn hóa HĐQT và văn hóa Quản trị Công ty?
2. Với những vấn đề này, những thông nào trong văn hóa HĐQT và văn hóa Quản trị Công ty nên và cần phải thay đổi?

CASE STUDY - HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN ĐÚNG CHỨC NĂNG CHƯA?

Một thành viên của HĐQT của Ruby Corp đã nhấn mạnh rằng các vấn đề sau sẽ cần được đưa vào chương trình nghị sự tiếp theo của HĐQT để có hành động ngay lập tức.

1. Giám đốc điều hành (CEO) đã ngăn nhân viên nhận cuộc gọi trực tiếp từ thành viên HĐQT.
2. Giám đốc điều hành đã từ chối thực hiện các nhiệm vụ do thành viên HĐQT giao cho qua điện thoại. Các cuộc điều tra của Chủ tịch tiết lộ rằng một số thành viên HĐQT không cảm thấy rằng Giám đốc điều hành siêng năng trong việc để theo đuổi các mục tiêu của Ruby Corp và có sự không hài lòng từ ba (3) thành viên HĐQT về chất lượng công việc của Giám đốc điều hành.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành đã yêu cầu một nội dung sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tiếp theo của HĐQT. Nội dung bức thư, từ một nhóm cổ đông có đề cập việc Ruby hủy bỏ hợp đồng tài trợ mà họ đã ký kết hai (2) tháng trước cho hội nghị sắp diễn ra của họ.

Chủ tịch cũng đã nghe nói rằng một trong những nhà cung cấp đã đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Ruby Corp.

HOẠT ĐỘNG:

Hãy trao đổi theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau:

1. Đây là những vấn đề liên quan đến hoạt động Quản trị Công ty?
2. Với những vấn đề như vậy, lẽ ra Ruby Corp nên xử lý như thế nào?
3. Để cải thiện hoạt động Quản trị tại Ruby Corporation, những thông lệ nào trong hoạt động của Tập đoàn cần phải thay đổi?

The logo for the Vietnam Institute of Directors (VIAD) is a large, light gray watermark centered on the page. It features the acronym 'VIAD' in a large, bold, sans-serif font. To the right of the 'A' is a circular emblem containing a stylized globe. Below the acronym, the text 'VIETNAM INSTITUTE OF DIRECTORS' is written in a smaller, all-caps, sans-serif font. At the bottom of the emblem, it says 'A member of' followed by the 'GDI' logo (a circle with 'GDI' inside) and 'GLOBAL NETWORK OF DIRECTOR INSTITUTES' in a small, all-caps, sans-serif font.

CÁC THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Thành viên HĐQT hiệu quả và HĐQT hiệu quả



Bà Hà Thu Thanh

Chủ tịch HĐQT VIOD
Luật sư hành nghề, chuyên môn tư vấn
trong lĩnh vực Quản trị Công ty



Ông Chad Ovel

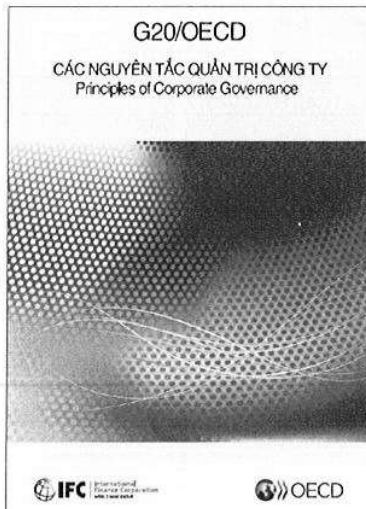
Tổng Giám đốc, Mekong Capital

TỔNG QUAN VỀ DCP

Module 1 Nội dung nền tảng về QTCT & Vai trò của HĐQT hiệu quả	Module 2 Môi trường Pháp lý & Bảo vệ Cổ đông	Module 3 Sự tham gia của HĐQT vào Tài chính & Chiến lược	Module 4 Quản trị Môi trường Kiểm soát	Module 5 Văn hóa HĐQT
Chủ đề 1 ✓ P1: Tổng quan về QTCT • Giá trị của ESG • Các nguyên tắc và khung kiến thức về QTCT • Bộ nguyên tắc & thể điểm QTCT P2: Vai trò và trách nhiệm của HĐQT	Chủ đề 3 ✓ P1: Môi trường pháp lý tại VN dành cho thành viên HĐQT • Quy định pháp lý về QTCT • Quy định pháp lý về quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT • Vượt trên sự tuân thủ P2: Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin • Quyền cổ đông • Đại hội đồng cổ đông • Công bố thông tin • Hoạt động về ESG	Chủ đề 4 ✓ P1: Sự tham gia của HĐQT trong chiến lược • HĐQT và Ban Điều hành trong quy trình chiến lược • E&S trong chiến lược • Kiểm tra việc thực thi chiến lược P2: Đằng sau những con số • Vai trò của HĐQT, KT độc lập, UBKT và BDH trong các BCTC • Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu	Chủ đề 5 ✓ P1: Quản trị môi trường kiểm soát • Kiểm soát nội bộ • Kiểm toán nội bộ • Quản lý rủi ro • Tuân thủ • Kiểm toán bên ngoài • Quản trị E&S • Quản trị công ty con	Chủ đề 6 ✓ P1: Văn hóa HĐQT • HĐQT giám sát Văn hóa doanh nghiệp • Hiểu văn hóa HĐQT • Hình thành văn hóa HĐQT P2: Tổng kết DCP • Các thông điệp chính để trở thành thành viên HĐQT hiệu quả, xây dựng HĐQT hiệu quả

Thông điệp chính

- 1 Thành viên HĐQT hiệu quả
- 2 Hội đồng Quản trị hiệu quả
- 3 Mối quan hệ HĐQT và Ban Điều hành

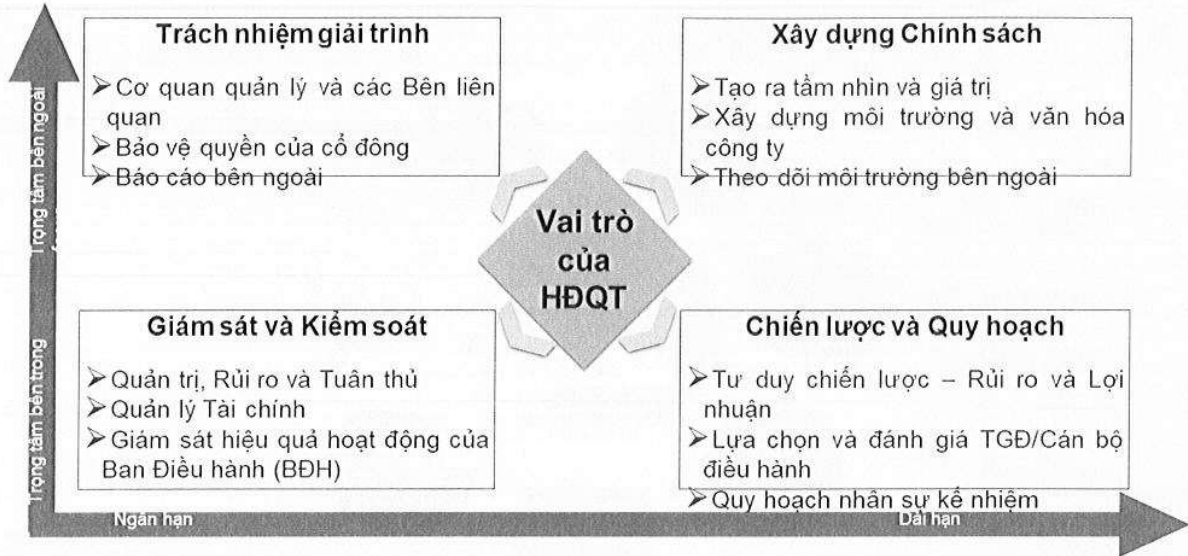


Quản trị công ty (QTCT) là gì?

"Là thủ tục và quy trình mà theo đó một tổ chức được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị công ty quy định rõ việc phân chia quyền lợi và trách nhiệm giữa các đối tượng tham gia khác nhau trong tổ chức - như Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác - và đặt ra các nguyên tắc và thủ tục cho việc ra quyết định."

Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, 2015

Vai trò của HĐQT



Thành viên HĐQT nên hành động dựa trên



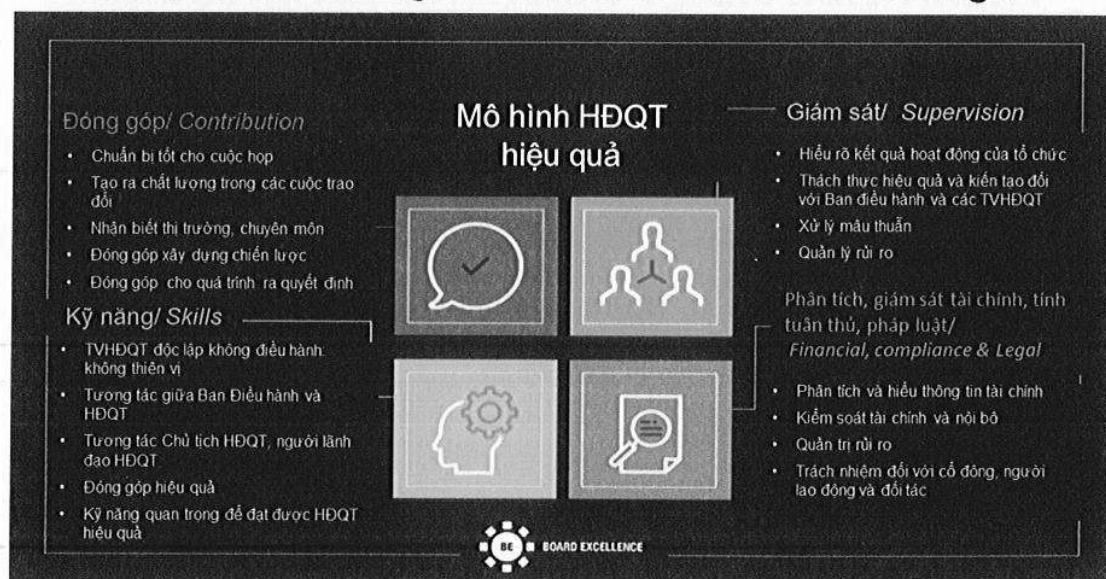
Nguồn: G20/OECD Principles (2015)

Trách nhiệm

Thành viên HĐQT cần phải thực hiện trách nhiệm của mình một cách 'trung thực', 'trung thành', 'cẩn trọng' và đáng tin cậy vì lợi ích công ty. Họ phải đặt trách nhiệm của mình đối với công ty, cổ đông và các bên hữu quan lên trên các lợi ích cá nhân.



Văn hóa HĐQT - Vai trò của TV HĐQT



Hội đồng quản trị hiệu quả



NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

- ☐ Gia tăng giá trị
- ☐ Tuân thủ - Hiệu quả



Một phép so sánh với thế giới bóng đá

9

Hội đồng quản trị làm gì?

Hội đồng quản trị chỉ đạo, định hướng không thực hiện quản lý, điều hành

**HĐQT/
Thành viên
HĐQT**

- Có trách nhiệm với cổ đông
- Chuyển kỳ vọng của Cổ đông thành các định hướng/ chỉ đạo chiến lược
- Quản lý thông qua ủy quyền cho Ban Điều hành
- Tuyển dụng Tổng Giám đốc (CEO)
- Giám sát kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc
- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Ba yếu tố quan trọng để thành công

01 Một hội đồng quản trị hiệu quả (không chỉ là một tập hợp các thành viên có tên tuổi)

02 Một CEO có năng lực (một nhà lãnh đạo năng động và là người triển khai hiệu quả)

03 Một chiến lược rõ ràng có thể đo lường được

Đây là những khía cạnh trong khả năng của thành viên HĐQT để đem đến tác động tích cực nhưng lại là những khía cạnh chưa được chú ý đúng mức trong nhiều năm qua



Hội đồng quản trị hiệu quả



là một đội ngũ cân đối, phát huy kinh nghiệm, kỹ năng và trí tuệ đa dạng của các thành viên vào các mục tiêu chiến lược xa hơn của công ty



tập trung vào các vấn đề chính và bức tranh toàn cảnh nhưng cũng có thể đi sâu vào các chi tiết cụ thể



có thể nói chuyện cởi mở và thẳng thắn, đặc biệt là về những vấn đề nhạy cảm nhưng cũng phải thật khiêm tốn



có mối quan hệ tích cực trong hội đồng quản trị và với ban điều hành và các bên liên quan chính yếu

Các đặc điểm của HĐQT hiệu quả



Một hội đồng quản trị hiệu quả phải có một đội ngũ cân bằng gồm các thành viên :

Độc lập từ công việc quản lý, điều hành

Có năng lực phù hợp

Cam kết và chuyên cần để hoàn thành trách nhiệm của hội đồng quản trị

Có các ứng xử phù hợp (biết lắng nghe tốt, cởi mở, tôn trọng quan điểm của người khác và đối xử các thành viên bình đẳng, v.v.)

Có một chủ tịch HĐQT hoạt động hiệu quả

Có mối quan hệ tốt trong HĐQT, với ban điều hành và các bên liên quan chính yếu

Hiểu rõ ràng về vai trò và các ưu tiên của họ (tập trung vào các vấn đề chiến lược và kết quả)

Hội đồng quản trị hiệu quả

Một yêu cầu đặc biệt quan trọng nhưng thường bị bỏ quên



Có thông tin đầy đủ (nhưng ngắn gọn), có liên quan và kịp thời để đưa ra quyết định sáng suốt.

Hội đồng quản trị luôn chịu “áp lực” phải đưa ra quyết định (bao gồm cả những quyết định quan trọng) trong thời gian ngắn và không có đầy đủ thông tin cũng như thảo luận.

Các thông điệp chính

TVĐHQT có năng lực

Luôn cam kết và học hỏi để theo kịp với môi trường/sự phát triển của doanh nghiệp và thị trường, sự cạnh tranh, công nghệ mới, kỹ năng mới, quy định mới và những trở ngại

Năng lực vượt trội của ban quản lý cấp cao. Đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả hoạt động và kế hoạch kế nhiệm



HĐQT hiệu quả

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có năng lực rất quan trọng đối với hiệu quả của hội đồng quản trị và tạo ra giá trị

Hiệu quả của HĐQT đòi hỏi phải chú trọng liên tục vào cơ cấu, lựa chọn TVĐHQT, đào tạo và phát triển HĐQT, đánh giá HĐQT, quy hoạch kế nhiệm, đổi mới HĐQT và một Chủ tịch có năng lực

Các thông điệp chính

Một hành trình tiếp nối. Có nhiều bước tiến nhưng vẫn còn là một chặng đường dài phía trước...



TVĐHQT có năng lực và HĐQT hiệu quả là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển trong một hệ sinh thái QTCT cân bằng

Nhiệm vụ chính của Chủ tịch HĐQT

- ✓ Lãnh đạo để đảm bảo hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả
- ✓ Xây dựng chương trình họp HĐQT và đảm bảo phân bổ thời gian thích hợp cho việc trình bày / thảo luận, đặc biệt đối với các vấn đề chính.
- ✓ Tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận lành mạnh trong hội đồng quản trị và thúc đẩy sự tham gia tích cực / mang tính xây dựng giữa các thành viên hội đồng quản trị
- ✓ Đảm bảo các thành viên nhận được thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời
- ✓ Khuyến khích các mối quan hệ lành mạnh và mang tính xây dựng trong HĐQT và với ban điều hành.
- ✓ Đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các cổ đông và các bên hữu quan khác
- ✓ Thúc đẩy và đảm bảo thực hiện các thông lệ quản trị công ty tiên tiến

Các đặc điểm của Chủ tịch HĐQT hiệu quả

Bên cạnh việc trở thành một thành viên HĐQT hiệu quả, Chủ tịch HĐQT cần có:

- kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt
- công bằng và đạo đức
- cởi mở
- có kỹ năng dẫn giảng tốt
- có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt



Các thông điệp chính

Tầm quan trọng của mối quan hệ chặt chẽ giữa hội đồng quản trị và ban điều hành

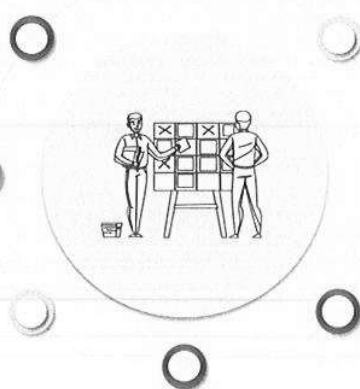


Mối quan hệ giữa HĐQT & Ban Điều hành (BĐH)

Một mối quan hệ làm việc tích cực giữa HĐQT / Ban điều hành là điều cần thiết để đạt được giá trị cho công ty

Hỗ trợ quá mức có thể dẫn đến việc chấp nhận kết quả của BĐH ở mức trung bình và mất kiểm soát đối với cách BĐH thực hiện các kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt

HĐQT có vai trò kép vừa hỗ trợ vừa đặt ra thử thách cho BĐH trong việc tìm cách đạt được các mục tiêu chiến lược



Đạt được sự cân bằng tốt giữa hai vai trò là rất quan trọng

Tổng Giám đốc lãnh đạo BĐH thực hiện các kế hoạch chiến lược được phê duyệt bởi HĐQT

Kiểm soát quá mức bằng cách liên tục thách thức suy nghĩ và đề xuất của ban điều hành có thể dẫn đến sự mâu thuẫn không đáng có, kìm hãm sự sáng tạo và giao tiếp không hiệu quả và hay dẫn đến sự thôi việc

Cả vai trò hỗ trợ và kiểm soát đều cần thiết nhưng thực tế là hầu hết các HĐQT có xu hướng nghiêng về “hỗ trợ quá mức”

Mối quan hệ giữa HĐQT & Ban Điều hành (tiếp)



Một mối quan hệ cân bằng tích cực đòi hỏi đầu tư nhiều hơn về thời gian và công sức nhưng là điều cần thiết để tối ưu hóa việc tạo ra giá trị cho công ty

Xây dựng mối quan hệ tốt với các cá nhân và tập thể BDH, thống nhất cách thức thực hiện các biện pháp kiểm soát, phân biệt rõ ràng về vai trò và quyền hạn, trao đổi thường xuyên/cập nhật kịp thời, thể hiện cam kết của HĐQT về thành công của BDH, khen thưởng phù hợp, là một số cách của việc giải quyết vấn đề.



Xây dựng mức tin cậy tích cực, áp dụng chính sách mở cửa, huấn luyện các thành viên điều hành

Tổng Giám đốc hoạt động hiệu quả



Tổng Giám đốc là thành viên điều hành cấp cao, năng lực và hiệu quả hoạt động của TGD rất quan trọng đối với sự thành công của công ty



Đảm bảo công ty luôn có một Tổng Giám đốc có năng lực và việc đánh giá hiệu quả hoạt động của TGD là một trong những trách nhiệm chính của HĐQT, tuy nhiên HĐQT chưa chú tâm vào vai trò này

Các thông điệp chính



chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe, học hỏi và hiểu biết



tránh đưa ra các giả định và kết luận không có cơ sở



đối với HĐQT của các công ty do người sáng lập lãnh đạo / kiểm soát, hãy cố gắng tìm hiểu các yếu tố dẫn đến thành công của công ty và kiểm soát những ưu tiên của cổ đông trong tương lai và xây dựng lòng tin và sự tự tin



Nghề thành viên hội đồng quản trị, giống như quản trị công ty, không phải là một mô hình phù hợp với tất cả



Nghề thành viên HĐQT, đặc biệt đối với chủ tịch, sẽ còn nhiều thách thức hơn trong tương lai, với các bên liên quan mới, yêu cầu mới, công nghệ mới, cần đa dạng thành viên HĐQT hơn nhưng cũng sẽ cần có nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện và cố vấn hơn.

Các thông điệp chính

Tầm quan trọng của HĐQT đối với phát triển bền vững và cân bằng lợi ích cổ đông với các ảnh hưởng môi trường và xã hội



Xu hướng mới về Vai trò của HĐQT: Tư duy lại về mục đích của công ty trong bối cảnh niềm tin vào doanh nghiệp đang giảm sút

“Mục đích của một công ty là thu hút tất cả các bên hữu quan tham gia vào việc tạo ra giá trị chung và bền vững. Khi tạo ra giá trị như vậy, một công ty không chỉ phục vụ các cổ đông mà còn phục vụ tất cả các bên hữu quan – nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung”.

The World Economic Forum's Davos Manifesto (2020)

Vai trò của HĐQT trong nền kinh tế thị trường hướng đến giá trị của tất cả các bên hữu quan

Trong thế giới kết nối toàn cầu ngày nay, một công ty phải tạo ra giá trị và được đánh giá cao bởi toàn bộ các bên hữu quan nhằm mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông của mình

“

Đặt ra mục tiêu của công ty dựa trên nền tảng của mối quan hệ giữa công ty với các bên hữu quan là rất quan trọng để đạt được thành công lâu dài

”

Nguồn: Larry Fink's Annual 2022 Letter to CEOs | BlackRock

**CHÚC BAN MAY MẮN
TRONG SỰ NGHIỆP THÀNH VIÊN HĐQT
VÀ SẴN SÀNG CHO HÀNH NGHỀ QTCT**



Blank lined area for writing.

